Acuerdo de tratamiento de datos personales (encargo y transmisión)

Versión 0.2 (borrador) · BORRADOR PARA REVISIÓN DE ABOGADO COLOMBIANO. No aprobado.

Entre **[POR CONFIRMAR: razón social del Cliente]**, NIT [POR CONFIRMAR] («**Responsable**» o «Cliente») y **[POR CONFIRMAR: razón social de CCG]**, NIT [POR CONFIRMAR] («**Encargado**» o «CCG»), representadas por [POR CONFIRMAR: representantes legales], se acuerda lo siguiente, como contrato de transmisión conforme al Decreto 1074 de 2015, art. 2.2.2.25.5.2, y a la Ley 1581 de 2012, arts. 3 y 18.

1. Objeto

CCG tratará por cuenta del Cliente los datos personales que este o sus clientes finales introduzcan o generen al usar Ava Platform, únicamente para prestar el Servicio contratado.

2. Descripción del tratamiento

- **Titulares:** clientes finales y contactos del Cliente; sus empleados usuarios del Servicio.
- **Datos:** identificación y contacto (nombre, teléfono, correo, identificadores de canal), contenido de conversaciones, datos de reservas, pedidos, encuestas y consentimientos. **Datos sensibles: [POR CONFIRMAR si el Cliente los tratará; en ese caso aplica el documento 13].**
- **Operaciones:** almacenamiento, consulta, organización, transmisión a proveedores necesarios, anonimización y supresión.
- **Duración:** la del contrato más el plazo de devolución o eliminación.

3. Obligaciones del Encargado

1. Tratar los datos solo según las instrucciones documentadas del Responsable y para la finalidad del Servicio.
2. Garantizar el aislamiento lógico de los datos del Cliente respecto de los de otros clientes.
3. Mantener medidas de seguridad técnicas, humanas y administrativas apropiadas (control de acceso por rol y Workspace, cifrado de credenciales, auditoría, copias de seguridad, enmascaramiento en registros técnicos).
4. Guardar confidencialidad y exigirla a su personal; el acceso de soporte a contenido es excepcional, temporal y auditado.
5. No ceder ni usar los datos para fines propios, ni para entrenar modelos por su cuenta.
6. Informar al Responsable sin demora injustificada (**[POR CONFIRMAR: <= 72 horas]**) cualquier incidente de seguridad que afecte los datos, con la información disponible para que el Responsable cumpla sus deberes frente a la SIC y los titulares.
7. Colaborar para atender consultas, reclamos y solicitudes de titulares y trasladar las que reciba directamente.
8. Permitir razonablemente la verificación del cumplimiento (información, certificaciones o auditoría acotada) **[POR CONFIRMAR: alcance y costo]**.
9. Al terminar, devolver o suprimir los datos conforme a la cláusula 7.

4. Obligaciones del Responsable

Contar con la autorización de los titulares o base legal; informar el uso de inteligencia artificial y de

proveedores; dar instrucciones lícitas; no introducir datos sensibles o de menores sin cumplir la ley; configurar correctamente roles, retención y canales; y responder a los titulares.

5. Subencargados y transmisiones internacionales

El Responsable autoriza los subencargados del **Anexo A** y que parte del tratamiento ocurra fuera de Colombia, cuando el proveedor ofrezca nivel adecuado de protección o se cumplan las condiciones del art. 26 de la Ley 1581 y las instrucciones de la SIC (Circular Única, Título V). CCG impondrá a cada subencargado obligaciones equivalentes y responderá ante el Responsable por su cumplimiento. Los cambios se notificarán con **[POR CONFIRMAR: 15]** días; el Responsable puede oponerse por motivos fundados.

Anexo A — Subencargados (a completar): | Proveedor | Función | País/región | Datos | Garantías | |---|---|---|---|---| | [POR CONFIRMAR: nube/AWS] | Alojamiento, base de datos, archivos | | Todos | | | [POR CONFIRMAR: correo] | Correos del servicio | | Correo, nombre | | | Meta (WhatsApp/Instagram/ Messenger), si el Cliente activa el canal | Mensajería | | Mensajes, identificadores | | | n8n (instancia del Cliente o de CCG) | Automatización | | Mensajes, contexto | | | [POR CONFIRMAR: proveedor de modelos de IA] | Respuestas automáticas | | Contenido de la conversación | | | Wompi | Pagos de la contratación | Colombia | Datos de pago del Cliente | |

6. Responsabilidad

Cada parte responde por el incumplimiento de sus obligaciones conforme a la ley. Nada limita las responsabilidades que la ley no permite limitar ni los derechos de los titulares, que pueden ejercerse frente al Responsable y, cuando corresponda, frente al Encargado.

7. Terminación y devolución

Terminado el contrato, CCG ofrecerá una exportación de los datos durante **[POR CONFIRMAR: 30]** días y después los eliminará o anonimizará, salvo deber legal de conservación; las copias de seguridad se eliminan en su ciclo de rotación **[POR CONFIRMAR]**.

8. Ley y jurisdicción

Ley colombiana. Jurisdicción y mecanismo de solución de controversias: **[POR CONFIRMAR por abogado]**.

Firmas: _____ (Responsable) _____ (Encargado) · Fecha: _____